

PROCESSO PENAL

AULA 04 | PRISÕES E CAUTELARES

Objetivo: revisar o núcleo que realmente vira ponto: flagrante, audiência de custódia, preventiva, cautelares do art. 319, domiciliar, liberdade provisória, fiança e prisão temporária. Aula construída a partir das **125 questões reais filtradas**, sem doutrina longa.

CPP | ARTS. 282 A 350

LEI 7.960/1989

ATUALIZADO 2026

REVISÃO RÁPIDA



O QUE MAIS APARECE NAS 125 QUESTÕES

O banco enviado concentra cobrança em **flagrante e preventiva**. Depois vêm prisão temporária, audiência de custódia, liberdade/fiança, cautelares diversas e prisão domiciliar. É nessa ordem que a aula investe seu tempo.

ALTÍSSIMO FOCO

Flagrante: modalidades, perseguição, APF e prazos.

ALTÍSSIMO FOCO

Preventiva: requisitos, cabimento, fundamentação e 2025/2026.

ALTO FOCO

Temporária, custódia, art. 319, domiciliar e fiança.

302

hipóteses de flagrante

310

audiência e destino do flagrante

312

fundamentos da preventiva

319

cautelares diversas

REGRA-MÃE DAS CAUTELARES

NECESSIDADE

Aplicação da lei penal, investigação/instrução e, quando a lei autoriza, prevenção de novas infrações.

ADEQUAÇÃO

Gravidade concreta, circunstâncias do fato e condições pessoais do investigado ou acusado.

BIZU 95+: as cautelares podem ser aplicadas **isolada ou cumulativamente**. A preventiva é **ultima ratio**: só entra quando outra medida não for suficiente.

PERGUNTA DA BANCA	RESPOSTA CURTA
Juiz decreta cautelar de ofício?	Regra do art. 282, §2º: não ; depende de requerimento/representação. Revogar ou substituir medida que perdeu motivo pode ocorrer de ofício.
Descumpriu cautelar?	Pode haver substituição, cumulação e, em último caso, preventiva, observados os requisitos legais.
Crime sem pena privativa de liberdade?	As cautelares pessoais deste Título não se aplicam.



QUEM PRENDE + QUAL FLAGRANTE?

Qualquer do povo poderá prender em flagrante; **autoridades policiais e seus agentes deverão** fazê-lo. Não depende de mandado judicial.

MODALIDADE	QUANDO OCORRE	PALAVRA-CHAVE
Próprio / real	Está cometendo ou acaba de cometer.	agora / acabou
Impróprio / quase-flagrante	É perseguido logo após, em situação que faça presumir autoria.	perseguição
Presumido / ficto	É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir autoria.	encontrado
Esperado	Polícia aguarda o crime acontecer, sem induzir o agente.	válido
Preparado / provocado	Agente é induzido e a consumação se torna impossível.	crime impossível
Retardado / diferido	Ação é postergada para momento mais eficaz, quando houver autorização legal.	ação controlada

NÃO EXISTE PRAZO MÁGICO

No flagrante impróprio, não há regra de “24h” ou “48h”. O ponto é a **perseguição iniciada logo após e mantida sem ruptura relevante**. O banco tem questão com captura após 72h e perseguição ininterrupta.

CRIME PERMANENTE

Enquanto não cessar a permanência, o agente é considerado em flagrante delito.

PEGADINHAS: apresentação espontânea não gera flagrante; flagrante forjado é ilícito; flagrante esperado não se confunde com preparado; guarda municipal e qualquer cidadão podem efetuar prisão em flagrante.



DO FLAGRANTE AO JUIZ

1

CONDUTOR

ouvido primeiro; recebe cópia do termo e recibo

2

TESTEMUNHAS

oitiva das que acompanharem

3

PRESO

interrogatório sobre a imputação

4

APF

lavratura final pela autoridade

IMEDIATAMENTE

Comunicar a prisão e o local ao **juiz**, ao **Ministério Público** e à **família ou pessoa indicada**.

EM ATÉ 24H

Encaminhar o APF ao juiz; se não houver advogado indicado, cópia integral à Defensoria; entregar ao preso a **nota de culpa**.

Sem testemunha do crime? Isso não impede o APF. Com o condutor, assinam ao menos duas pessoas que tenham testemunhado a **apresentação do preso** à autoridade.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - TEXTO LEGAL VIGENTE EM 2026

Em até **24 horas após a prisão**, o juiz promove audiência de custódia, atualmente prevista no CPP por **videoconferência em tempo real**, com acusado, defesa e Ministério Público.

1

RELAXAR
prisão ilegal

2

CONVERTER

flagrante em preventiva, se art. 312 +
insuficiência das demais cautelares

3

LIBERDADE

provisória, com ou sem fiança

ATUALIZAÇÃO 2025: o art. 310, §5º, passou a listar circunstâncias que recomendam a conversão em preventiva, como reiteração, violência/grave ameaça, fuga, infração durante inquérito/ação e risco à prova.



FUMUS + PERICULUM + CABIMENTO

A preventiva exige **prova da existência do crime + indício suficiente de autoria + perigo concreto gerado pelo estado de liberdade**, além de hipótese legal de cabimento.

QUEM PROVOCA?

Juiz não decreta preventiva de ofício. Pode decretá-la a requerimento do MP, querelante ou assistente, ou por representação da autoridade policial. Vale na investigação e no processo.

FUNDAMENTOS DO ART. 312

ORDEM PÚBLICA

Periculosidade e risco concreto de reiteração/dano social.

ORDEM ECONÔMICA

Risco concreto relevante ao ambiente econômico-financeiro.

INSTRUÇÃO CRIMINAL

Risco de interferência em prova, testemunhas ou regularidade da instrução.

APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Risco de fuga ou frustração da futura decisão.

HIPÓTESES DE ADMISSÃO - ART. 313

HIPÓTESE	RESUMO DE PROVA
I	Crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos .
II	Condenação anterior definitiva por outro crime doloso, respeitada a regra do art. 64, I, do CP.
III	Violência doméstica/familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir medida protetiva.
V - 2026	Integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos legais.
VI - ago/2026	Crimes contra dignidade sexual de criança/adolescente e crimes indicados do ECA.



GRAVIDADE ABSTRATA NÃO BASTA

ART. 312, §4º: é incabível preventiva baseada apenas em gravidade abstrata. A decisão deve demonstrar concretamente periculosidade e risco ao bem cautelar protegido.

PERICULOSIDADE - CRITÉRIOS INSERIDOS EM 2025

- **modus operandi**, inclusive violência reiterada ou premeditação;
- participação em **organização criminosa**;

- natureza, quantidade e variedade de **drogas, armas ou munições**;
- fundado receio de **reiteração delitiva**, inclusive por inquéritos/ações em curso.

NÃO CONFUNDA

REGRA	COMO CAI
Fatos novos ou contemporâneos	A decisão deve apontá-los concretamente; fundamentação genérica derruba a cautelar.
Excludente de ilicitude aparente	Se o juiz verificar, pelas provas, hipótese do art. 23, I a III, do CP, não decreta preventiva.
Revogação	O juiz pode revogar de ofício ou a pedido se desaparecer o motivo; pode novamente decretar se surgirem razões.
90 dias	O órgão emissor deve revisar de ofício a necessidade da manutenção. A falta de revisão não gera soltura automática segundo o STF.
Condições pessoais favoráveis	Primariedade, residência e trabalho não afastam, sozinhos, preventiva concretamente justificada.

BIZU: se a alternativa disser que a preventiva é “automática” porque o crime é grave, hediondo, repercutiu muito ou porque houve denúncia, marque o alerta. O art. 313, §2º, proíbe usá-la como antecipação de pena ou efeito automático da investigação/denúncia.



AS 9 QUE A BANCA TROCA ENTRE SI

#	MEDIDA	PONTO DE ATENÇÃO
I	Comparecimento periódico em juízo	Informar e justificar atividades.
II	Proibição de acesso/frequência a lugares	Ligação com as circunstâncias do fato.
III	Proibição de contato com pessoa determinada	Distanciamento necessário em razão do fato.
IV	Proibição de ausentar-se da comarca	Quando permanência for conveniente/necessária à investigação ou instrução.
V	Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga	Exige residência e trabalho fixos.
VI	Suspensão de função pública ou atividade econômica/financeira	Justo receio de uso da função/atividade para crimes.
VII	Internação provisória	Crime com violência/grave ameaça + inimputável/semi-imputável + risco de reiteração.
VIII	Fiança	Comparecimento, evitar obstrução ou resistência injustificada a ordem judicial.
IX	Monitoração eletrônica	Pode ser cumulada com outras medidas.

PASSAPORTE

Na proibição de ausentar-se do País, o juiz comunica as autoridades de fronteira e intima para entregar o passaporte em **24 horas**.

DESCUMPRIMENTO

Pode levar à substituição, cumulação e, **em último caso**, preventiva. Não pule direto para a prisão sem examinar proporcionalidade e requisitos.

PEGADINHA: medida “mais benéfica” também restringe direitos. Por isso, sua imposição exige **fundamentação**, necessidade e adequação.



NÚMEROS QUE DERRUBAM

80+

idade do art. 318

< 6

cuidados especiais de menor de 6 anos ou pessoa com deficiência

< 12

filho: mulher; homem se único responsável

4 anos

limite para fiança pela autoridade policial

PRISÃO DOMICILIAR CAUTELAR

É o recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo sair com **autorização judicial**. É forma de **substituição da preventiva**, não um novo regime de pena.

ART. 318 - PODE SUBSTITUIR

Maior de 80; doença grave com extrema debilidade; imprescindível a cuidados de menor de 6 ou pessoa com deficiência; gestante; mulher com filho até 12 incompletos; homem único responsável por filho até 12 incompletos.

ART. 318-A - SUBSTITUIÇÃO PARA MULHER GESTANTE/MÃE/RESPONSÁVEL

Regra especial: substitui a preventiva se **não houver crime com violência ou grave ameaça e não houver crime contra filho ou dependente**. Pode coexistir com cautelares do art. 319.

LIBERDADE PROVISÓRIA E FIANÇA

LIBERDADE

Ausentes os requisitos da preventiva, o juiz **deverá** conceder liberdade provisória, impondo cautelares do art. 319 se necessário.

FIANÇA

Autoridade policial: pena máxima **não superior a 4 anos**. Nos demais casos afiançáveis, decide o juiz em **48 horas**.

PEGADINHA FORTE: crime **inafiançável** não significa, por si só, impossibilidade absoluta de liberdade provisória. "Sem fiança" e "sem liberdade" não são sinônimos.



NÃO É PRISÃO PARA “AVERIGUAR”

A temporária aparece bastante no banco de 125 questões, mas o que resolve quase tudo é dominar **cabimento + provocação + prazo + término**.

QUEM PEDE

Decretada pelo **juiz**, mediante **representação da autoridade policial** ou **requerimento do Ministério Público**. Não cabe decretação judicial de ofício.

FASE

Medida voltada à **investigação**. O STF exige indispensabilidade concreta e veda prisão temporária usada como mera prisão para averiguações.

PRAZOS

5 + 5

regra geral; prorrogação por extrema e comprovada necessidade

30 + 30

hediondos, tortura, tráfico e terrorismo conforme Lei 8.072

24h

juiz decide o pedido após recebê-lo

STF - 5 REQUISITOS CUMULATIVOS

#	EXIGÊNCIA
1	Imprescindível à investigação, com elementos concretos.
2	Fundadas razões de autoria/participação em crime do rol legal , sem analogia extensiva.
3	Fatos novos ou contemporâneos.
4	Adequação à gravidade concreta, circunstâncias e condições pessoais.
5	Insuficiência das cautelares diversas dos arts. 319 e 320.

FINAL DO PRAZO: inclui-se o dia do cumprimento do mandado. Expirado o período indicado, a custódia põe o preso imediatamente em liberdade **sem nova ordem judicial**, salvo prorrogação comunicada ou preventiva decretada. Presos temporários ficam separados dos demais detentos.



12 PEGADINHAS PARA NÃO ENTREGAR PONTO

- 01 “Qualquer do povo deverá prender em flagrante.” Errado. Particular **poderá**; autoridade policial e agentes **deverão**.
- 02 “Perseguição por mais de 24/48h elimina flagrante.” Errado. O relevante é a continuidade da perseguição iniciada logo após.
- 03 **Próprio = perseguição**. Errado. Perseguição é flagrante **impróprio**; presumido é “encontrado logo depois”.
- 04 “Audiência de custódia: 48h.” Errado. Regra legal: **até 24h** após a prisão.
- 05 “Preventiva de ofício.” Não para decretar. A decretação depende de provocação.
- 06 “Crime doloso com pena máxima de 4 anos já permite preventiva pelo art. 313, I.” Errado: precisa ser **superior a 4 anos**.
- 07 “Gravidade abstrata basta.” Errado. Exige risco concreto e fundamentação individualizada.
- 08 “Revisão de 90 dias atrasou = soltura automática.” Errado segundo o STF.
- 09 “Cautelares diversas não podem ser cumuladas.” Errado. Podem ser isoladas ou cumulativas.
- 10 Prisão domiciliar por idade: 60 ou 70. Errado. Art. 318: **maior de 80 anos**.
- 11 Fiança pelo delegado até 2 ou 5 anos. Errado. Pena máxima **não superior a 4 anos**.
- 12 Temporária: juiz de ofício / prazo indefinido. Errado. Depende de provocação e tem prazo legal certo.

MAPA DE 30 SEGUNDOS: FLAGRANTE = captura imediata | CUSTÓDIA = 24h | PREVENTIVA = art. 312 + art. 313 + provocação | ART. 319 = alternativa | DOMICILIAR = substitui preventiva | FIANÇA POLICIAL = até 4 | TEMPORÁRIA = investigação + rol + 5 requisitos.

Atualização decisiva para 2026: revise especialmente os novos critérios dos arts. 310/312 (Lei 15.272/2025), a redação atual da audiência de custódia e o art. 313, V (Lei 15.358/2026), além do art. 313, VI, incluído em agosto de 2026.